

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3317/2531

พันเอก รัตน์ สุนทรเกตุ
นาง ลำ ไย เล็ก ประดิษฐ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 21, มาตรา 243, มาตรา 247, มาตรา 297, มาตรา 298

ป.พ.พ. มาตรา 1400

ในการบังคับคดีตามคำพิพากษาซึ่งส่วนหนึ่งให้จำเลยชดเชยดินถมลำกระโดงการ
จำยอมให้มีสภาพดังเดิมนั้น หากต่อมาปรากฏความจริงตามคำร้องของจำเลยว่า ลำ
กระโดงดังกล่าวหมดสภาพการจำยอมแล้ว เพราะถูกถนนสาธารณะตัดผ่าน การ
จำยอมย่อมสิ้นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1400 และถ้าให้
จำเลยชดเชยดินถมลำกระโดงให้มีสภาพดังเดิมแล้วจะทำให้บุคคลภายนอกเสียหายซึ่ง
เป็นเรื่องที่จำเลยไม่สามารถปฏิบัติตามคำพิพากษาได้โดยสุจริต ดังนั้นการที่ศาลชั้น
ต้นสั่งให้โจทก์ดำเนินการทางเจ้าพนักงานบังคับคดีและให้ยกคำร้องของจำเลยโดยไม่
ทำการไต่สวนจึงไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณาศาลชั้นต้นชอบที่จะไต่สวนคำร้องของ
จำเลยแล้วมีคำสั่งตามรูปคดี.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามบุกรุกที่ดินของโจทก์และถมดิน
ปิดกั้นลำกระโดงการจำยอม ศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยที่ 2 และ
ที่ 3 ดำเนินการขอรังวัดแก้ไขเขตที่ดินเลขที่ 12088 และ 12087 โดยหักเนื้อที่ดิน

ส่วนที่รูก้ำเข้าไปในที่ดินโฉนดเลขที่ 5428 ของโจทก์ออก โดยให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 5428 ส่วนที่ติดกับที่ดินโฉนดเลขที่ 12088 และ 12087 มีอาณาเขตตามเส้นสีเขียว ทึบในแผนที่พิพาทหากจำเลยทั้งสามไม่ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือเอาคำพิพากษา แทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสาม โดยจำเลยทั้งสามร่วมกันเสียค่าใช้จ่ายในการ รังวัดแก้ไขโฉนดซึ่งจำเลยที่ 2 ที่ 3 เสียค่าใช้จ่ายร่วมกับจำเลยที่ 1 เฉพาะส่วนที่แก้ไข โฉนดของตน และให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 รื้อรั้ว ขุดดินที่ถมซึ่งจำเลยที่ 2 ที่ 3 กระทำรูก้ำเข้าไปในลำกระโดงให้ลำกระโดงมีสภาพดังเดิม

ศาลชั้นต้นได้ออกหมายบังคับคดี

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องว่า ได้ทำการรังวัดหักเนื้อที่ดินส่วนที่รูก้ำ รื้อถอนกำแพง รื้อและก่อสร้างใหม่ตามเส้นสีเขียวในแผนที่พิพาทตามคำพิพากษาศาลฎีกาแล้ว ส่วน ลำกระโดงหมดสภาพการจ่ายอม เพราะถูกถนนสาธารณะตัดผ่าน การจ่ายอมสิ้นไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1400 ถ้าให้จำเลยที่ 2 ขุดดินที่ถมลำ กระโดงให้มีสภาพดังเดิมแล้วจะทำให้บุคคลภายนอกที่ซื้อที่ดินไปได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาในส่วนที่ให้ขุดดินในลำ กระโดงให้มีสภาพดังเดิม

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ให้โจทก์ดำเนินการทางเจ้าพนักงานบังคับคดี ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องของ จำเลยที่ 2 แล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดีค่าฤชาธรรมเนียมให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำ สั่งใหม่

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่าจำเลยที่ 2 จงใจที่จะไม่ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลชั้นต้น ขอให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 2 โดยไม่ต้องไต่สวน นั้น เห็นว่าตามคำร้องของจำเลยที่ 2 ว่าได้ทำการรังวัดหักเนื้อที่ดินส่วนที่รูกล้ารื้อ ถอนกำแพงและสร้างใหม่ตามคำพิพากษาศาลฎีกาแล้วแต่ที่ให้ขุดดินที่ถมรูกล้าเข้าไป ในลำกระโดงให้มีสภาพดั้งเดิมจะทำให้บุคคลอื่นเสียหาย ถ้าข้อเท็จจริงได้ความตาม คำร้องของจำเลยที่ 2 ก็เป็นเรื่องที่จำเลยที่ 2 ไม่สามารถจะปฏิบัติตามคำพิพากษาได้ โดยสุจริตศาลชั้นต้นชอบที่จะทำการไต่สวนคำร้องให้ทราบข้อเท็จจริงแล้วมีคำสั่งตาม รูปคดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องและมี คำสั่งใหม่ตามรูปคดีนั้นชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำสั่งใหม่.

(สุทิน นนทแก้ว-เสรี แสงศิลป์-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ